

시 정 요 구

1. 제 목 : 1사1촌 자매결연마을 기부 관련 회계처리 부적정

2. 소관부점 : 경영지원부

3. 내 용 :

- ☐ 「2016년 사회공헌 추진계획」¹⁾에 따르면, 본사 및 지역본부는 공사의 주요사업과 연계해 사업의 지속성을 높이고, 공사 이미지를 제고하기 위하여 사회공헌활동 추진전략을 수립·시행하고 있으며,
- ◆◆◆◆부 등 4개 부점은 '05. 7월부터 4곳의 마을과 1사1촌 자매결연 행사²⁾를 진행하면서 봉사활동과 기부 등 지역사회 공헌을 하고 있음
- ☐ 한편 「법인세법 시행령」 제35조(기부금의 범위)에 따르면, 당해 법인의 사업과 직접 관계없이 무상으로 지출하는 재산적 증여의 가액은 기부금으로 처리하게 되어 있고,
- 기부를 하였을 경우 기부금으로 회계처리 하고, 「법인세법」 제24조(기부금의 손금불산입)에 따라 기부금에 대해 세무 신고시 반영하여야 함

1) 「2016년 사회공헌 추진계획」은 '나눔문화에 앞장서는 따뜻한 금융공기업'을 목표로 하고, 실행과제는 '임직원 재능나눔', '업무 역량나눔', '지역나눔', '공감나눔'으로 분류되며, 이 중 '지역나눔'은 '1사1촌 운영 내실화'를 통해 지역사회에 공헌하는 것임

2) 공사 자매결연 마을 현황

결연마을	결연부점	결연일자
"기재 생략"		

- ☐ 그런데 '15. 6. 1. 부터 '16. 10. 4. 까지 공사의 1사1촌 자매결연 마을 물품 기부³⁾와 관련된 자금집행 현황을 점검한 결과,
- ◆◆◆◆부에서는 '15. 12. 9. 1사1촌 자매결연 마을인 '부산시 ●●마을'에 1,050천 원 상당의 TV를 기증하면서 광고선전비⁴⁾로 회계처리 하는 등
- [표3]과 같이 ◆◆◆◆부 등 4개 부점에서 1사1촌 자매결연 마을에 총 ● 건, ●●● 원 상당의 물품을 기증하면서 기부금 영수증을 수취하지 않고, 세무상 기부금으로 반영하지 않은 채 광고선전비로 부적정하게 회계처리 하였음

[표 3] < 1사1촌 자매결연마을 기부 현황 > (단위: 천원)

부서	일자	기부처	기부금액	기부내역	비고
----	----	-----	------	------	----

"기재 생략"

4. 조치할 사항

- ◇ ◆◆◆◆부장은 1사 1촌 자매결연 마을에 물품 등을 기부 할 경우 반드시 기부금 영수증을 수취하고, 회계처리는 광고선전비가 아닌 기부금으로 처리하는 등 적절한 조치를 하시기 바람.

3) 벽지부락 등과 자매결연을 맺고 동 자매부락에 각종 시설 등을 제공한 경우 그 시설 등 자산의 가액은 기부금에 해당(법인세법 기본통칙 24-36-11)(예일회계법인-세무조정 대행 법인)

4) 법인세법 집행기준 25-0-4 에 의하면 광고선전비는 지출의 상대방이 불특정 다수인이고 지출의 목적이 구매의욕을 자극하는 것임